

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1887/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สากลเคหะ
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.คาร์เซ็นเตอร์
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

เมื่อศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลย ย. ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยให้เป็นผู้ยื่นคำร้อง คำแถลง และรับทราบวันนัดพิจารณาคดีได้ลงชื่อรับทราบวันนัดพิจารณาของศาลแล้ว แม้ทนายจำเลยจะได้รับทราบวันนัดสืบพยานจำเลยจาก ย. ผิดพลาดไปโดยมิได้ตั้งใจหรือประวิงคดีให้ล่าช้าก็ดี แต่ก็เป็นความบกพร่องไม่สนใจและความไม่เอาใจใส่ของ ย. ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งทนายจำเลยต้องยอมรับผิดด้วย จึงไม่เป็นเหตุที่ทนายจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างขอให้พิจารณาคดีจำเลยใหม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ หุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำสัญญาขายลดเช็คให้โจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันและจำเลยที่ ๔ จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน จำเลยที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ ๑ ได้นำเช็คมาขายลดให้แก่โจทก์และถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินรวม ๔ ฉบับเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐

บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระ
เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองไว้ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากขาดเท่าใด
ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๔ ผิดนัดชำระหนี้โจทก์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๒๗ โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ฎรยาจำเลยที่ ๔ มิได้
ยินยอมในการทำสัญญาค้ำประกันและจำนอง จำเลยที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้
ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งสี่ไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว ระหว่างสืบพยานโจทก์
ปากแรก เสมียนทนายผู้รับมอบฉันทะจากจำเลยที่ ๔ มาศาล ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี
ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตและให้สืบพยานโจทก์ต่อไปจนเสร็จแล้วนัดสืบพยานจำเลยที่ ๔
ถึงวันนัดจำเลยที่ ๔ ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยที่ ๔ ไม่มีพยานมาสืบและสั่งให้
งดสืบพยานจำเลยที่ ๔

ทนายจำเลยที่ ๔ ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งงดสืบพยานจำเลยที่ ๔ และ
ให้มีคำสั่งนัดสืบพยานจำเลยที่ ๔

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันชำระเงิน
ตามฟ้องพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระให้จำเลย
ที่ ๔ ชำระแทน หากจำเลยที่ ๔ ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดชำระหนี้

โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๔ ขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ ๔ อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลยที่ ๔

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น นางสาวยุคลธร แซ่โค้ว ผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยที่ ๔ ให้เป็นผู้ยื่นคำร้อง คำแถลงและรับทราบวันนัดพิจารณาคดีโดยทนายจำเลยที่ ๔ ยอมรับผิดในการที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปทุกประการ มาศาล และในวันนั้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดสืบพยานจำเลยที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ นางสาวยุคลธร ได้ลงชื่อรับทราบวันนัดพิจารณาของศาล ดังนั้น แม้ทนายจำเลยที่ ๔ จะได้รับทราบวันนัดสืบพยานจำเลยที่ ๔ จากนางสาวยุคลธรผิดพลาดไปเป็นเดือนกรกฎาคมโดยมิได้ตั้งใจหรือประวิงการพิจารณาคดีให้ล่าช้าก็ดี แต่ก็เป็นความบกพร่องไม่สนใจและความไม่เอาใจใส่ของนางสาวยุคลธรผู้รับมอบฉันทะซึ่งทนายจำเลยที่ ๔ ต้องยอมรับผิดด้วย จึงไม่เป็นเหตุที่ทนายจำเลยที่ ๔ จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างขอให้พิจารณาคดีจำเลยที่ ๔ ใหม่ได้ ฎีกาของจำเลยที่ ๔ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

ศาลแพ่ง - นายชวลิต พรายภู

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพันธ์ น้อยสง่า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ